CONFERENCIA · 3 HORAS

¿De quién es tu videojuego?

Derecho de autor para creadores: cómo proteger lo que haces antes de que alguien más lo registre.

En tres horas no vas a salir siendo abogado. Vas a salir sabiendo qué preguntar, qué firmar y qué registrar. Este cuaderno es suyo: úselo durante el caso, el juicio y el taller.

Las cinco reglas de oro

• **Un juego, muchas obras.** Código, arte, música, historia, diseño, voces, UX. Inventario antes de firmar.

• **La cesión se escribe.** Lo que no se escribe, se pelea. Y lo que se escribe mal, también.

• **El código también es obra.** Se protege como obra literaria y se registra. El registro prueba; no crea derechos.

• **Los derechos morales no se venden.** La paternidad y la integridad se respetan. Los créditos se negocian.

• **La categoría «videojuego» todavía no existe.** No esperes que el registro te salve; diseña tu contrato.

Tu mapa de activos

Complete una fila por cada capa de su juego. Si no puede llenar una fila, esa es su primera tarea.

Activo	¿Quién lo creó?	¿Contrato?	¿Registro?	Riesgo	Acción

Las tres puertas (y la cuarta)

Puerta	Qué protege	Qué deja por fuera
Software	El código como obra literaria.	Historia, personajes, música, arte.
Multimedia	La combinación, por partes.	No es categoría autónoma en Colombia; fragmenta el registro.
Cinematográfica	La obra en colaboración, con director y productor.	No resuelve del todo el código; es analogía.
Categoría propia	El videojuego como un todo.	Todavía no existe en la práctica registral.

Estrategia: no elijas una puerta para todo. Elige una ruta por activo.

Las cinco cláusulas que no pueden faltar

• **Cesiones de derechos patrimoniales:** qué, para qué usos, en qué territorio, por cuánto tiempo, por cuánto dinero.

• **Obra en colaboración:** quién conserva qué contribución y cómo se autoriza su uso separado.

• **Licencia de motor:** si el código es tuyo, se licencia; no se regala. Si es de otro, se licencia por escrito.

• **Créditos y derechos morales:** cómo se acredita, cómo se corrige, qué no se puede alterar.

• **Assets de terceros y IA:** qué licencia tiene cada asset, quién responde y qué se puede registrar.

Diez preguntas antes de firmar

• ¿Quién es el autor en el contrato?

• ¿Qué derechos cedo: patrimoniales, morales o ambos?

• ¿El plazo es definido o «para siempre»?

• ¿El territorio es Colombia o «todo el universo»?

- ¿La contraprestación cubre usos futuros?
- ¿Tengo derecho a crédito?
- ¿Puedo reutilizar mi contribución en otro proyecto?
- ¿Qué pasa si el proyecto se cancela?
- ¿Quién responde si el asset infringe derechos de terceros?
- ¿Hay reversión si el estudio no explota la obra?

Para llevar

> *El registro no crea derechos; los prueba. Es una fotografía, no un título de propiedad.*
>
> *El contrato es el mapa. Sin mapa, cada quien cree que es dueño de la casa.*

Esta semana, tres cosas: inventario de activos; revisión del contrato de cada colaborador; registro del código y de las obras principales.